

[기출][2014-1-2]제 3 자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 10 조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제 2 조 제 4 호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A 회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 만약 A 회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가? (20 점)